P U T U S A N

Nomor 700 K/PID/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	:	**DENNY ANDRIAN KUSDAYAT, S.H., M.H., CTL., CLA.;**
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir	:	45 tahun/ 22 Desember 1978;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Bangka II RT 11 RW 02, Kelurahan Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta/Jalan TMP Kalibata Nomor 07, RT 06 RW 07, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pengacara;

Terdakwa tersebut ditangkap dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY ANDRIAN KUSDAYAT, S.H., M.H., CTL., CLA., terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan secara bersama-sama" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENNY ANDRIAN KUSDAYAT, S.H., M.H., CTL., CLA., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Jual Beli (AJB) Nomor 183/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Andre Grafe Sandi, S.H., M.Kn., antara Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku kuasa berdasarkan Akta Perikatan Jual beli Nomor 15, tanggal 6 April 2018 dibuat oleh Notaris Haji Zarius Yan, S.H., yang bertindak untuk atas nama Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada selaku penjual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(pihak pertama) dengan Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku pembeli (pihak kedua) atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 463/Karang tengah seluas 32.565 (tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima) meter m2 terdaftar atas nama Suprihatin, Meyta Setyawati Sukamto dan Christian Priambada berikut dengan dokumen warkahnya yaitu :

- Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Perikatan Jual beli Nomor 15, tanggal 6 April 2018 dibuat oleh Notaris Haji Zarius Yan, S.H., antara Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada para ahli waris Tri Sukamtana selaku penjual (pihak pertama) dengan Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku pembeli (pihak kedua) atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 463/Karang tengah seluas 32.565 (tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima) meter m2 atas nama Tri Sukamtana;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir SPPT-PPB tanggal 3 Januari 2022 atas nama Suprihatin objek tanah Kampung Dangdeur RT 06/01 Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, tanah luas (tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima) m2 NOP 32.04.150.010.022-0058.0;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Cetakan Kode Billing dengan Nomor 0264 4072 3464 071 yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak untuk atas nama Suprihatin untuk pembayaran PPH Penjual NOP 32.04.150.010.022-0058.0 tahun pajak 2022;
- Bukti pembayaran PPH Penjual atas nama Suprihatin sebesar Rp21.981.375,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kode billing dengan Nomor 0264 4072 3464 071 dan Nomor NTPN 027835B90G999VS7 yang disetorkan ke Bank BJB KCP Tajur pada tanggal 25 Mei 2022;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pembayaran BPHTB atas nama pembeli Saudara Denny Andrian Kusdayat sebesar Rp40.962.750,00 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan melalui Bank BJB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KCP Tajur pada tanggal 25 Mei 2022 atas jual beli bidang tanah seluas 32.565 (tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima) m2 dengan NOP 32.04.150.010.022-0058.0;

- Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) atas nama Denny Andrian Kusdayat sebesar Rp40.962.750,00 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atas jual beli bidang tanah seluas (tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima) m2 dengan NOP 32.04.150.010.022-0058.0 yang sudah divalidasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Nomor Validasi 32.02.1104.3421;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Pengganti yang diterbitkan BPN Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 463/Karangtengah dengan nama pemegang hak terakhir Saudara Denny Andrian Kusdayat;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Pengecekan Sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Sukabumi tanggal 15 Juni 2022 untuk SHM Nomor 463 atas nama Suprihatin;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir KK dan KTP atas nama Deny Andrian Kusdayat;

- Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Jual Beli (AJB) Nomor 01/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dicky Kartika Shandra, S.H., M.Kn., antara Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku kuasa berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 17, tanggal 6 April 2018 dibuat oleh Notaris Haji Zarius Yan, S.H., yang bertindak untuk atas nama Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada selaku penjual (pihak pertama) dengan Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku pembeli (pihak kedua) atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 576/Karang tengah seluas 3.050 (tiga ribu lima puluh) meter m2 terdaftar atas nama Suprihatin, Meyta Setyawati Sukamto dan Christian Priambada berikut dengan dokumen warkahnya yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Perikatan Jual Beli Nomor 17, tanggal 6 April 2018 dibuat oleh Notaris Haji Zarius Yan, S.H., antara Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada para ahli waris Tri Sukamtana selaku penjual (pihak pertama) dengan Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku pembeli (pihak kedua) atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 576/Karang tengah seluas 3.050 (tiga ribu lima puluh) meter m2 atas nama Tri Sukamtana;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan NJOP Nomor 973/0018/Pajakdaerah/2021, tanggal 18 Januari 2021 yang diterbitkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi untuk atas nama Suprihatin objek tanah Kampung Dangdeur RT 06 RW 01, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, tanah luas 3.050 (tiga ribu lima puluh) m2 NOP 32.04.150.010.022-0056.0;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Cetakan Kode Billing dengan Nomor 0249 7133 8627 046 yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak untuk atas nama Suprihatin untuk pembayaran PPH Penjual NOP 32.04.150.010.022-0056.0 tahun pajak 2021;
- Bukti pembayaran PPH Penjual atas nama Suprihatin sebesar Rp2.058.750,00 (dua juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Kode Billing dengan Nomor 0249 7133 8627 046 dan Nomor NTPN 0A3E30T46IU8MDV6 yang disetorkan ke Bank BJB Kantor Kas Cigombong pada tanggal 8 Februari 2021;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pembayaran BPHTB atas nama pembeli Saudara Denny Andrian Kusdayat sebesar Rp3.705.750,00 (tiga juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan melalui Bank BJB Kantor Kas Cigombong pada tanggal 8 Februari 2021 atas jual beli bidang tanah seluas 3.050 (tiga ribu lima puluh) m2 NOP 32.04.150.010.022-0056.0;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) atas nama Denny Andrian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kusdayat sebesar Rp3.705.750,00 (tiga juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atas jual beli bidang tanah seluas 3.050 (tiga ribu lima puluh) m2 NOP 32.04.150.010.022-0056.0 yang sudah divalidasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Nomor Validasi 32.02.11.04.074;

- Fotokopi yang sudah dilegalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Pengganti yang diterbitkan BPN Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 576/Karangtengah dengan nama pemegang hak terakhir Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Pengecekan Sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Sukabumi tanggal 16 Februari 2021 untuk SHM Nomor 576 atas nama Suprihatin;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir KK dan KTP atas nama Deny Andrian Kusdayat;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir KK dan KTP atas nama Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada;

- Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Jual Beli (AJB) Nomor 02/2021 tanggal 15 februari 2021 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dicky Kartika Shandra, S.H., M.Kn., antara Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku kuasa berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 13, tanggal 6 April 2018 dibuat oleh Notaris Haji Zarius Yan, S.H., yang bertindak untuk atas nama Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada selaku penjual (pihak pertama) dengan Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku pembeli (pihak kedua) atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 577/Karang tengah seluas 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh) m2 terdaftar atas nama Suprihatin, Meyta Setyawati Sukamto dan Christian Priambada berikut dengan dokumen warkahnya yaitu:
  - Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Perikatan Jual Beli Nomor 13, tanggal 6 April 2018 dibuat oleh Notaris Haji Zarius Yan, S.H., antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada para ahli waris Tri Sukamtana selaku penjual (pihak pertama) dengan Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku pembeli (pihak kedua) atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 577/Karang tengah seluas 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh) m2 atas nama Tri Sukamtana;

- Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan NJOP Nomor 973/0019/Pajakdaerah2/2021, tanggal 18 Januari 2021 yang diterbitakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi untuk atas nama Suprihatin objek tanah Kampung Dangdeur RT 06 RW 01, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, tanah luas 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh) m2 NOP 32.04.150.010.022-0057.0;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Cetakan Kode Billing dengan Nomor 0249 7133 7763 086 yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak untuk atas nama Suprihatin untuk pembayaran PPH Penjual NOP 32.04.150.010.022-0057.0 tahun pajak 2021;
- Bukti pembayaran PPH penjual atas nama Suprihatin sebesar Rp3.327.750,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) Kode Billing dengan Nomor 0249 7133 7763 086 dan Nomor NTPN CCD2067L5ICIA28E yang disetorkan ke Bank BJB Kantor Kas Cigombong pada tanggal 8 Februari 2021;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pembayaran BPHTB atas nama pembeli Saudara Denny Andrian Kusdayat sebesar Rp3.289.950,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan melalui Bank BJB Kantor Kas Cigombong pada tanggal 8 Februari 2021 atas jual beli bidang tanah seluas 4.930 M2 NOP : 32.04.150.010.022-0057.0
- Fotokopi yang sudah dilegalisir surat setoran pajak BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) atas nama DENNY ANDRIAN KUSDAYAT sebesar Rp. 3.289.950 atas jual beli bidang tanah seluas 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh) m2 NOP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

32.04.150.010.022-0057.0 yang sudah divalidasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Nomor Validasi 32.02.11.04.073;

- Fotokopi yang sudah dilegalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Pengganti yang diterbitkan BPN Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 577/Karangtengah dengan nama pemegang hak terakhir Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Pengecekan Sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Sukabumi tanggal 16 Februari 2021 untuk SHM Nomor 577 atas nama Suprihatin;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir KK dan KTP atas nama Deny Andrian Kusdayat;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir KK dan KTP atas nama Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada;

Semuanya disita dari Andre Grafe Sandi bin Zul Muhtar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 266/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 12 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENNY ANDRIAN KUSDAYAT, S.H., M.H., CTL., CLA., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENNY ANDRIAN KUSDAYAT, S.H., M.H., CTL., CLA., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Jual Beli (AJB) Nomor 183/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Andre Grafe Sandi, S.H., M.Kn., antara Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku kuasa berdasarkan Akta Perikatan Jual beli Nomor 15, tanggal 6 April 2018 dibuat oleh Notaris Haji Zarius Yan, S.H., yang bertindak untuk atas nama Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada selaku penjual (pihak pertama) dengan Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku pembeli (pihak kedua) atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 463/Karang tengah seluas 32.565 (tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima) meter m2 terdaftar atas nama Suprihatin, Meyta Setyawati Sukamto dan Christian Priambada berikut dengan dokumen warkahnya yaitu :
     - Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Perikatan Jual beli Nomor 15, tanggal 6 April 2018 dibuat oleh Notaris Haji Zarius Yan, S.H., antara Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada para ahli waris Tri Sukamtana selaku penjual (pihak pertama) dengan Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku pembeli (pihak kedua) atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 463/Karang tengah seluas 32.565 (tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima) meter m2 atas nama Tri Sukamtana;
     - Fotokopi yang sudah dilegalisir SPPT-PPB tanggal 3 Januari 2022 atas nama Suprihatin objek tanah Kampung Dangdeur RT 06/01 Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, tanah luas (tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima) m2 NOP 32.04.150.010.022-0058.0;
     - Fotokopi yang sudah dilegalisir Cetakan Kode Billing dengan Nomor 0264 4072 3464 071 yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak untuk atas nama Suprihatin untuk pembayaran PPH Penjual NOP 32.04.150.010.022-0058.0 tahun pajak 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bukti pembayaran PPH Penjual atas nama Suprihatin sebesar Rp21.981.375,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kode billing dengan Nomor 0264 4072 3464 071 dan Nomor NTPN 027835B90G999VS7 yang disetorkan ke Bank BJB KCP Tajur pada tanggal 25 Mei 2022;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pembayaran BPHTB atas nama pembeli Saudara Denny Andrian Kusdayat sebesar Rp40.962.750,00 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan melalui Bank BJB KCP Tajur pada tanggal 25 Mei 2022 atas jual beli bidang tanah seluas 32.565 (tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima) m2 dengan NOP 32.04.150.010.022-0058.0;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) atas nama Denny Andrian Kusdayat sebesar Rp40.962.750,00 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atas jual beli bidang tanah seluas (tiga puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima) m2 dengan NOP 32.04.150.010.022-0058.0 yang sudah divalidasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Nomor Validasi 32.02.1104.3421;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Pengganti yang diterbitkan BPN Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 463/Karangtengah dengan nama pemegang hak terakhir Saudara Denny Andrian Kusdayat;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Pengecekan Sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Sukabumi tanggal 15 Juni 2022 untuk SHM Nomor 463 atas nama Suprihatin;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir KK dan KTP atas nama Deny Andrian Kusdayat;

- Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Jual Beli (AJB) Nomor 01/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dicky Kartika Shandra, S.H., M.Kn., antara Saudara Denny

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Andrian Kusdayat selaku kuasa berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 17, tanggal 6 April 2018 dibuat oleh Notaris Haji Zarius Yan, S.H., yang bertindak untuk atas nama Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada selaku penjual (pihak pertama) dengan Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku pembeli (pihak kedua) atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 576/Karang tengah seluas 3.050 (tiga ribu lima puluh) meter m2 terdaftar atas nama Suprihatin, Meyta Setyawati Sukamto dan Christian Priambada berikut dengan dokumen warkahnya yaitu:

- Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Perikatan Jual Beli Nomor 17, tanggal 6 April 2018 dibuat oleh Notaris Haji Zarius Yan, S.H., antara Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada para ahli waris Tri Sukamtana selaku penjual (pihak pertama) dengan Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku pembeli (pihak kedua) atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 576/Karang tengah seluas 3.050 (tiga ribu lima puluh) meter m2 atas nama Tri Sukamtana;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan NJOP Nomor 973/0018/Pajakdaerah/2021, tanggal 18 Januari 2021 yang diterbitkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi untuk atas nama Suprihatin objek tanah Kampung Dangdeur RT 06 RW 01, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, tanah luas 3.050 (tiga ribu lima puluh) m2 NOP 32.04.150.010.022-0056.0;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Cetakan Kode Billing dengan Nomor 0249 7133 8627 046 yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak untuk atas nama Suprihatin untuk pembayaran PPH Penjual NOP 32.04.150.010.022-0056.0 tahun pajak 2021;
- Bukti pembayaran PPH Penjual atas nama Suprihatin sebesar Rp2.058.750,00 (dua juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh rupiah) Kode Billing dengan Nomor 0249 7133 8627 046 dan Nomor NTPN 0A3E30T46IU8MDV6 yang disetorkan ke Bank BJB Kantor Kas Cigombong pada tanggal 8 Februari 2021;

- Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pembayaran BPHTB atas nama pembeli Saudara Denny Andrian Kusdayat sebesar Rp3.705.750,00 (tiga juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan melalui Bank BJB Kantor Kas Cigombong pada tanggal 8 Februari 2021 atas jual beli bidang tanah seluas 3.050 (tiga ribu lima puluh) m2 NOP 32.04.150.010.022-0056.0;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) atas nama Denny Andrian Kusdayat sebesar Rp3.705.750,00 (tiga juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atas jual beli bidang tanah seluas 3.050 (tiga ribu lima puluh) m2 NOP 32.04.150.010.022-0056.0 yang sudah divalidasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Nomor Validasi 32.02.11.04.074;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Pengganti yang diterbitkan BPN Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 576/Karangtengah dengan nama pemegang hak terakhir Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Pengecekan Sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Sukabumi tanggal 16 Februari 2021 untuk SHM Nomor 576 atas nama Suprihatin;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir KK dan KTP atas nama Deny Andrian Kusdayat;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir KK dan KTP atas nama Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada;

- Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Jual Beli (AJB) Nomor 02/2021 tanggal 15 februari 2021 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dicky Kartika Shandra, S.H., M.Kn., antara Saudara Denny Andrian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kusdayat selaku kuasa berdasarkan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 13, tanggal 6 April 2018 dibuat oleh Notaris Haji Zarius Yan, S.H., yang bertindak untuk atas nama Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada selaku penjual (pihak pertama) dengan Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku pembeli (pihak kedua) atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 577/Karang tengah seluas 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh) m2 terdaftar atas nama Suprihatin, Meyta Setyawati Sukamto dan Christian Priambada berikut dengan dokumen warkahnya yaitu:

- Fotokopi yang sudah dilegalisir Akta Perikatan Jual Beli Nomor 13, tanggal 6 April 2018 dibuat oleh Notaris Haji Zarius Yan, S.H., antara Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada para ahli waris Tri Sukamtana selaku penjual (pihak pertama) dengan Saudara Denny Andrian Kusdayat selaku pembeli (pihak kedua) atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 577/Karang tengah seluas 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh) m2 atas nama Tri Sukamtana;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Keterangan NJOP Nomor 973/0019/Pajakdaerah2/2021, tanggal 18 Januari 2021 yang diterbitkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi untuk atas nama Suprihatin objek tanah Kampung Dangdeur RT 06 RW 01, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, tanah luas 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh) m2 NOP 32.04.150.010.022-0057.0;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Cetakan Kode Billing dengan Nomor 0249 7133 7763 086 yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak untuk atas nama Suprihatin untuk pembayaran PPH Penjual NOP 32.04.150.010.022-0057.0 tahun pajak 2021;
- Bukti pembayaran PPH penjual atas nama Suprihatin sebesar Rp3.327.750,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima puluh) Kode Billing dengan Nomor 0249 7133 7763 086 dan Nomor NTPN CCD2067L5ICIA28E yang disetorkan ke Bank BJB Kantor Kas Cigombong pada tanggal 8 Februari 2021;

- Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pembayaran BPHTB atas nama pembeli Saudara Denny Andrian Kusdayat sebesar Rp3.289.950,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan melalui Bank BJB Kantor Kas Cigombong pada tanggal 8 Februari 2021 atas jual beli bidang tanah seluas 4.930 M2 NOP : 32.04.150.010.022-0057.0;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir surat setoran pajak BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) atas nama DENNY ANDRIAN KUSDAYAT sebesar Rp. 3.289.950 atas jual beli bidang tanah seluas 4.930 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh) m2 NOP 32.04.150.010.022-0057.0 yang sudah divalidasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Nomor Validasi 32.02.11.04.073;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Pengganti yang diterbitkan BPN Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 577/Karangtengah dengan nama pemegang hak terakhir Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Pengecekan Sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Sukabumi tanggal 16 Februari 2021 untuk SHM Nomor 577 atas nama Suprihatin;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir KK dan KTP atas nama Deny Andrian Kusdayat;
- Fotokopi yang sudah dilegalisir KK dan KTP atas nama Saudari Suprihatin, Saudari Meyta Setyawati Sukamto dan Saudara Christian Priambada;

Semuanya disita dari Andre Grafe Sandi bin Zul Muhtar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/PID/2024/PT BDG tanggal 7 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 266/Pid.B/2024/PN Cbd tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.B/2025/PN.Cbd *juncto* Nomor 426/PID/2024/PT BDG *juncto* Nomor 266/Pid.B/2024/PN Cbd yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.B/2025/PN.Cbd *juncto* Nomor 426/PID/2024/PT BDG *juncto* Nomor 266/Pid.B/2024/PN Cbd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan, dan tahun dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 4 Februari 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Februari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi tersebut sebagai Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 6 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 4 Februari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada tanggal 13 Januari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 6 Februari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

– Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan *judex facti* dan mohon dikuatkan;
– Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Cibadak telah salah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerapkan hukum dan keliru dalam penerapan hukum;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut bukan termasuk alasan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak diperiksa di tingkat kasasi sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya yaitu Terdakwa dan Saksi Suprihatin membuat dan menggunakan 4 (empat) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat (STPL) dari SPKT Polres Sukabumi untuk menerangkan kebenaran tentang kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama (almarhum) Tri Sukamtana yang merupakan suami dari Saksi Suprihatin padahal Saksi Suprihatin tidak pernah merasa memiliki tanah dengan SHM atas nama suaminya (almarhum) Tri Sukamtana yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, ataupun semasa hidupnya (almarhum) suami Saksi Suprihatin yaitu Tri Sukamtana tidak pemah memberitahukan kalau (almarhum) suami Saksi Suprihatin punya beberapa lokasi tanah dengan SHM atas nama Tri Sukamtana yang terletak atau berlokasi di Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa 4 (empat) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat (STPL) dari SPKT Polres Sukabumi yang diajukan oleh Saksi Suprihatin atas suruhan Terdakwa isinya tidak benar. Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Suprihatin tidak pernah memiliki ke-23 (dua puluh tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tri Sukamtana dan ke-23 (dua puluh tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tri Sukamtana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak pernah hilang karena sertifikat-sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Saudara Ho Kiarto selaku pemilik yang sah;

– Bahwa Terdakwa dan Saksi Suprihatin telah menggunakan 4 (empat) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Resor Sukabumi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Pengganti ke Kantor BPN Kabupaten Sukabumi dan karena Terdakwa telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi untuk proses penerbitan Sertifikat Pengganti tersebut, selanjutnya Kantor BPN Kabupaten Sukabumi telah menerbitkan 15 (lima belas) SHM pengganti dari 23 (dua puluh tiga) SHM permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Saksi Suprihatin. Bahkan terdapat 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tri Sukamtana Nomor SHM 463, 576 dan 577 sudah beralih atas nama Terdakwa;
– Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan antara Terdakwa dengan Saksi Suprihatin mempunyai *mens rea* memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam Laporan Kehilangan barang (STPL) di SPKT Polres Sukabumi dengan maksud untuk menggunakan surat tersebut sebagai alasan atau dasar pembuatan permohonan penerbitan 23 (dua puluh tiga) SHM padahal diketahui hasil pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya BPN Kabupaten Sukabumi telah menerbitkan 15 (lima belas) SHM pengganti dari 23 (dua puluh tiga) SHM permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Saksi Suprihatin, padahal SHM tersebut tidak pernah hilang dan masih berada dalam penguasaan Saudara Ho Kiarto selaku pemilik yang sah;
– Bahwa perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa, secara materiil telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum:
– Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai tidak terdapat niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) dari Terdakwa dengan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang pada pokoknya penggunaan pinjam nama (*nominee arrangement*) pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik Warga Negara Asing/pihak lain tersebut tidaklah dapat dipersamakan dengan perbuatan Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa berada dalam ruang lingkup hukum pidana dan Terdakwa telah terbukti menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Selain itu telah terbukti *mens rea* Terdakwa yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain;

– Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah sesuai karena *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SUKABUMI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa DENNY ANDRIAN KUSDAYAT, S.H., M.H., CTL., CLA.,** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **5 Mei 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.,** Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.,** dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endang Lestari, S.H., M.Kn.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Sigid Triyono, S.H., M.H.	**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**
Ttd./	
Noor Edi Yono, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Lestari, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)